

0001591-19.2015.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... que o local é ponto conhecido de tráfico.

A testemunha Fabio Pastorello Cruz, colega de farda, disse que o avistou o réu estava em frente a um terreno em posse de uma sacola, de modo que após a abordagem verificou a presença de entorpecentes e uma quantia em dinheiro, constatando que o réu confessou informalmente o cometimento do crime tráfico de drogas e recebia uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

0001591-19.2015.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001591-19.2015.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonatan da Silva Machado

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

JONATAN DA SILVA MACHADO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 25 de dezembro de 2015, por volta das 20h, na Rua Vale do Pó, em frente ao número 17, Vila Margarida, nesta cidade, JONATAN DA SILVA MACHADO, RG nº 43.866.065, nascido em 20.04.1994, natural de São Vicente, filho de Andreia Jose da Silva e Valdir Machado, trazia consigo e guardava 17 (dezessete) porções de maconha, com cerca de 67g, e 92 (noventa e dois) flaconetes de cocaína, com cerca de 100g, para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (págs.15/16), auto de constatação preliminar (págs. 08/09) e fotografias (pág.17).

Segundo restou apurado, policiais militares em patrulhamento no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, avistaram o acusado em terreno baldio na posse de uma sacola plástica.

Realizada a abordagem, apreenderam a sacola que continha 17 (dezesete) porções de maconha, com cerca de 67g, e 92 (noventa e dois) flaconetes de cocaína, com cerca de 100g, sendo quarenta do tamanho grande e cinquenta e dois de tamanho menor. Em poder do denunciado foram apreendidas a quantia de R\$ 275,85 (duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e um aparelho de telefone celular.

O indiciado confessou informalmente que recebia a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais) por dia para realizar a venda de drogas no local.

O réu foi notificado a oferecer defesa (pág. 97), apresentada nas págs. 114/116. Recebida a denúncia e revogada a prisão preventiva do réu em 15/04/2016 (págs. 122/123), o réu foi citado (pág. 291). No curso da instrução foram ouvidas duas testemunhas (págs. 300 e 412), decretada a revelia do réu (pág. 305), em virtude de não ter sido localizado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs.416/420), enquanto a Defesa postulou pela absolvição ou fixação do regime diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade (pág. 428/433).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia é improcedente.

Em audiência, a testemunha Jonatan Rafael Fernandes Vaz, policial militar, disse que não se recordava dos fatos, apenas alegando que o local é ponto conhecido de tráfico.

A testemunha Fabio Pastorello Cruz, colega de farda, disse que o avistou o réu estava em frente a um terreno em posse de uma sacola, de modo que após a abordagem verificou a presença de entorpecentes e uma quantia em dinheiro, constatando que o réu confessou informalmente o cometimento do crime tráfico de drogas e recebia uma quantia diária para realizar a venda de drogas. Após a tentativa de intimação, o réu encontra-se foragido, ensejando em sua revelia.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág.4), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (págs.10/11), auto de exibição e apreensão (págs.16/17) e laudo pericial (págs.185/187), contudo, a autoria delitiva restou prejudicada, devido à precariedade do acervo probatório, ao passo que apenas um dos policiais conseguiu se recordar sobre fatos, verificando-se uma prova escassa.

Desse modo, por insuficiência de provas, não é possível imputar o cometimento do crime ao réu, ao menos com a convicção que se espera para uma condenação penal, visto que a presunção de inocência deve se sobrepor à presunção de culpabilidade, assim como o previsto no artigo 5º inciso LVII da Constituição Federal.

Mesmo se tratando de réu revel, a condenação deve ser firmada no juízo da certeza, de modo que as omissões no conjunto probatório têm o condão de afastar o decreto condenatório.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o acusado JONATAN DA SILVA MACHADO, qualificado nos autos, conforme o previsto no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.
P.R.I
São Vicente, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA